

1. 判决书字号

广东省深圳市中级人民法院(2023)粤03民终4897号民事判决书

2. 案由：不正当竞争纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 某管理咨询公司

被告(被上诉人): 甲科技公司、乙科技公司

【基本案情】

某管理咨询公司2012年起至今一直为案外人A公司的股东，并在深圳联合产权交易所办理产权登记，其股东身份已被相关生效判决所确认。甲科技公司、乙科技公司共同经营的“××A”平台是一家提供企业征信信息查询的大数据平台，主要功能在于运用信息技术手段对公共数据领域海量、分散的企业信息进行整合加工，形成企业征信信息的数据集合，并通过提供免费和付费查询功能，向用户开放，实现经济利益。

某管理咨询公司发现，“××A”网站显示的其与A公司之间的持股关系与实际情况不符。“××A”网站关于A公司的“历史工商信息、历史股东”载明，某管理咨询公司为该公司股东，参股时间2019年1月1日，退股时间2021年1月20日。

2022年1月18日，某管理咨询公司向甲科技公司发送律师函，认为“××A”平台中所记录某管理咨询公司与A公司之间的持股信息存在错误，要求甲科技公司、乙科技公司对“××A”平台中的相关数据进行修正，随函附有A公司股东名册及相关生效判决书。两公司在收到某管理咨询公司的律师函及判决书等材料后，未对“××A”平台中的数据进行修正。

【案件焦点】

某管理咨询公司的不正当竞争指控是否成立。

【法院裁判要旨】

广东省深圳市罗湖区人民法院经审理认为：某管理咨询公司指控的三个被诉竞争行为并未违反诚实信用原则和公认的商业道德，不构成《中华人民共和

国反不正当竞争法》第二条规定的不正当竞争行为。

广东省深圳市罗湖区人民法院依照《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国反不正当竞争法〉若干问题的解释》第三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条规定，判决如下：

驳回某管理咨询公司全部诉讼请求。

某管理咨询公司不服一审判决，提起上诉。

广东省深圳市中级人民法院经审理认为：本案所涉纠纷系因“××A”网站发布的数据是否真实、准确所引发。“××A”网站运用信息技术手段对公共数据领域海量、分散的企业信息进行整合加工，形成企业征信信息的数据集合，向“××A”平台用户开放，构建了一个具有征信功能的数据生态系统。某管理咨询公司为数据原始主体，甲科技公司、乙科技公司作为网站的共同运营者，系数据的使用者。本案的纠纷性质为，大数据生态系统中，数据原始主体与数据的使用者之间因数据使用质量引发的纠纷。

本案所涉数据为企业征信数据平台公示的商事主体的对外投资信息。对外投资信息系企业的重大经营信息，影响到市场对企业商业价值、商誉的判断，进而影响数据消费主体对该企业及其投资的企业交易决策，某管理咨询公司对于涉案数据具有竞争法意义上的竞争权益，应当受到法律保护。甲科技公司、乙科技公司作为数据使用方，对于其所使用数据的原始来源方负有数据完备性义务、数据准确性义务、合理纠错义务三大数据质量保证义务，以确保数据原始主体的合法权益不受到不恰当的损害。

第一个被诉不正当竞争行为系某管理咨询公司对数据完备性的诉求，法院认为，数据的完整性应当建立在数据的实际可获得性的基础之上，在具体的商业模式中，还应当对数据获得成本予以必要的考量，二被告未在“××A”网站中展示深圳联合产权交易所的相关企业数据并不违反数据完备性义务。第二个被诉不正当竞争行为，关于二被告是否违反数据准确性义务，法院认为，数据准确性义务并不意味着不能出现信息偏差，结合当前技术发展阶段，从主客观两方面综合考虑，无法认定二被告违反了数据准确性义务。第三个被诉不正当

竞争行为，二被告在某管理咨询公司对其数据错误进行投诉并提供证明材料之后，仍未启动纠错机制，确实违反了合理纠错义务，使数据消费主体对某管理咨询公司经营状况产生错误判断，进而损害某管理咨询公司的市场竞争权益，扰乱互联网征信行业正常的市场竞争秩序，构成《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条规定的反不正当竞争行为。

广东省深圳市中级人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一百七十九条，《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条、第十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款、第一百七十七条第一款第二项规定，判决如下：

一、撤销广东省深圳市罗湖区人民法院一审民事判决；

二、被上诉人甲科技公司、乙科技公司于本判决生效之日起三日内在其经营的x×A网站将上诉人某管理咨询公司的持股信息列入案外人A公司的股东信息页面，所列明的信息应当与本院(2019)粤03民终22793号生效判决所认定的事实保持一致；

三、被上诉人甲科技公司、乙科技公司于本判决生效之日起三日内连续三日在其经营的××A网站首页刊登声明消除影响，声明的内容须经本院审定；如逾期未予刊登或所刊登内容未经本院审定，本院将本判决全文刊登于《人民法院报》，相关费用由被上诉人甲科技公司、乙科技公司负担；

四、被上诉人甲科技公司、乙科技公司于本判决生效之日起三日内赔偿上诉人某管理咨询公司合理维权开支30880元；

五、驳回上诉人某管理咨询公司的其他诉讼请求。

【法官后语】

《中共中央、国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》构建了数据处理者与数据来源者相区分的二元结构，并明确提出要建立健全数据要素各参与方合法权益保护制度^①。本案涉及数字经济领域重大问题——数

^①笔者注：数据来源者是指对数据的产生提供了原始信息的主体，数据处理者是指对原始信息进行收集、加工、使用、分析等处理活动从而形成新数据或数据衍生产品的主体。

